COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VALE DO JAGUARIBE – COOPVALE

CNPJ nº 84.862.817/0001-69 – NIRE 23552926272

ESTATUTO SOCIAL

(reformado e consolidado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de abril de 2019)

CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, ÁREA DE AÇÃO, PRAZO E OBJETO

Art. 1º A COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VALE DO JAGUARIBE – COOPVALE, doravante denominada "Cooperativa", é sociedade cooperativa singular, de natureza civil e sem fins lucrativos, regida pela Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, pelos arts. 1.093 a 1.096 do Código Civil, por este Estatuto e pelas demais disposições legais aplicáveis.

Art. 2º A Cooperativa tem sede e administração na Rua Dom Aureliano Matos, nº 1.250, bairro Centro, Limoeiro do Norte/CE, CEP 62930-000, e foro jurídico na Comarca de Limoeiro do Norte/CE.

Art. 3º A área de ação da Cooperativa, para fins de admissão de cooperados, abrange os Municípios de Limoeiro do Norte, Russas, Morada Nova, Quixeré, Tabuleiro do Norte, Jaguaruana e Alto Santo, no Estado do Ceará.

Art. 4º O prazo de duração da Cooperativa é indeterminado.

Art. 5º A Cooperativa, com base na colaboração recíproca a que se obrigam os seus cooperados, tem por objeto a prestação de serviços de transporte escolar e de passageiros por meio dos cooperados.

CAPÍTULO II – DOS COOPERADOS

Art. 6º Poderá ingressar na Cooperativa, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços, a pessoa física que se dedique ao transporte escolar ou de passageiros na área de ação da Cooperativa, como condutor habilitado ou como proprietário de veículo apto à prestação dos serviços, e que concorde com as disposições deste Estatuto.

§ 1º O número de cooperados é ilimitado quanto ao máximo, não podendo ser inferior ao necessário à composição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

§ 2º Aprovada pelo Conselho de Administração a proposta de admissão, o interessado subscreverá as quotas-partes previstas no art. 12 e assinará o Livro de Matrícula.

Art. 7º São deveres do cooperado:

I – integralizar as quotas-partes de capital subscritas;

II – cumprir a lei, este Estatuto, o Regimento Interno e as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração;

III – executar com pontualidade, segurança e zelo os serviços de transporte que lhe forem distribuídos;

IV – participar, na proporção das operações que realizar, da cobertura das despesas da Cooperativa e do rateio das perdas apuradas.

Art. 8º A demissão do cooperado, que não poderá ser negada, dar-se-á unicamente a seu pedido, formulado por escrito.

Art. 9º A eliminação do cooperado será aplicada pelo Conselho de Administração em virtude de infração legal ou estatutária, especialmente quando o cooperado deixar de cumprir as obrigações assumidas com a Cooperativa, praticar atos que desabonem o seu conceito ou deixar de prestar serviços por meio dela por mais de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem justificativa aceita.

§ 1º A eliminação constará de termo lavrado no Livro de Matrícula, com os motivos que a determinaram, e será comunicada ao interessado no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 2º Da eliminação caberá recurso, com efeito suspensivo, à primeira Assembleia Geral.

Art. 10. A exclusão do cooperado ocorrerá por morte, por incapacidade civil não suprida ou pela perda dos requisitos estatutários de ingresso ou de permanência.

Art. 11. A responsabilidade do cooperado é limitada ao valor de suas quotas-partes e ao prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nessas operações, e perdura, para os desligados, até a aprovação das contas do exercício em que se deu o desligamento.

CAPÍTULO III – DO CAPITAL SOCIAL

Art. 12. O capital social da Cooperativa, ilimitado quanto ao máximo, varia conforme o número de quotas-partes subscritas, não podendo ser inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e divide-se em quotas-partes de valor unitário de R$ 100,00 (cem reais).

§ 1º Cada cooperado subscreverá, no ato de admissão, no mínimo 15 (quinze) quotas-partes, integralizáveis à vista ou em até 10 (dez) parcelas mensais, e nenhum cooperado poderá subscrever mais de 1/3 (um terço) do total das quotas-partes.

§ 2º As quotas-partes são intransferíveis a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança, e o capital integralizado será restituído ao cooperado desligado após a aprovação do balanço do exercício em que se deu o desligamento.

CAPÍTULO IV – DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 13. A Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, é o órgão supremo da Cooperativa, e suas deliberações, tomadas nos limites da lei e deste Estatuto, vinculam a todos os cooperados, ainda que ausentes ou discordantes.

Art. 14. A Assembleia Geral será convocada pelo Diretor-Presidente, pelo Conselho Fiscal ou, após solicitação não atendida, por 1/5 (um quinto) dos cooperados, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, mediante edital afixado na sede, publicado em jornal de circulação na área de ação e comunicado aos cooperados por circular.

Parágrafo único. O edital poderá prever as três convocações, observado o intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre elas, e indicará o número de cooperados existentes na data de sua expedição.

Art. 15. A Assembleia Geral instalar-se-á com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em primeira convocação; de metade mais 1 (um) dos cooperados, em segunda convocação; e de, no mínimo, 10 (dez) cooperados, em terceira convocação.

Art. 16. Cada cooperado presente terá direito a um só voto, qualquer que seja o número de suas quotas-partes, e as deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 19.

Art. 17. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á anualmente nos 3 (três) primeiros meses após o término do exercício social e deliberará sobre:

I – a prestação de contas do Conselho de Administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal;

II – a destinação das sobras ou o rateio das perdas;

III – a eleição dos membros do Conselho de Administração, ao término do respectivo mandato, e do Conselho Fiscal;

IV – a fixação dos honorários e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

Parágrafo único. Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal não poderão votar nas matérias dos incisos I e IV deste artigo.

Art. 18. Compete também à Assembleia Geral deliberar sobre a alienação ou oneração de bens imóveis da Cooperativa.

Art. 19. É da competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre a reforma do Estatuto; a fusão, incorporação ou desmembramento; a mudança do objeto; a dissolução voluntária e a nomeação de liquidantes; e as contas do liquidante.

Parágrafo único. São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos cooperados presentes para tornar válidas as deliberações de que trata este artigo.

CAPÍTULO V – DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 20. A Cooperativa será administrada por um Conselho de Administração composto por Diretor-Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Diretor Financeiro, todos cooperados, eleitos pela Assembleia Geral para mandato de 4 (quatro) anos, com renovação obrigatória de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros.

§ 1º Não podem compor o Conselho de Administração parentes entre si até o segundo grau, em linha reta ou colateral, nem os impedidos por lei ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

§ 2º Os eleitos serão investidos em seus cargos mediante termo de posse lavrado em livro próprio e permanecerão em exercício até a posse de seus sucessores.

§ 3º Vagando algum cargo, a Assembleia Geral, convocada no prazo de 30 (trinta) dias, elegerá o substituto, que completará o mandato do antecessor.

Art. 21. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, deliberando por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, e lhe compete:

I – programar as operações da Cooperativa e distribuir os serviços entre os cooperados;

II – elaborar o Regimento Interno e o orçamento anual;

III – deliberar sobre a admissão, a eliminação e a exclusão de cooperados;

IV – contratar e dispensar empregados e fixar-lhes a remuneração;

V – prestar contas à Assembleia Geral Ordinária.

Art. 22. Compete ao Diretor-Presidente representar a Cooperativa, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, e convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões do Conselho de Administração; ao Vice-Presidente, auxiliar o Diretor-Presidente e coordenar os programas de educação cooperativista; ao Secretário, lavrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões do Conselho e guardar os livros sociais; e ao Diretor Financeiro, a gestão financeira e contábil da Cooperativa.

Parágrafo único. Os documentos que criem obrigações para a Cooperativa ou importem alienação de bens serão assinados pelo Diretor-Presidente em conjunto com o Diretor Financeiro.

CAPÍTULO VI – DO CONSELHO FISCAL

Art. 23. A administração da Cooperativa será fiscalizada por um Conselho Fiscal composto por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, cooperados que não integrem o Conselho de Administração nem sejam parentes de seus membros até o segundo grau, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição de apenas 1/3 (um terço) de seus componentes.

Art. 24. Compete ao Conselho Fiscal, que se reunirá mensalmente, examinar os livros e a escrituração contábil da Cooperativa, emitir parecer sobre o balanço geral e as contas do exercício e convocar a Assembleia Geral quando ocorrerem motivos graves e urgentes.

CAPÍTULO VII – DOS FUNDOS

Art. 25. A Cooperativa constituirá:

I – Fundo de Reserva, destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades, formado por 10% (dez por cento), no mínimo, das sobras líquidas do exercício;

II – Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES, destinado à assistência aos cooperados, a seus familiares e aos empregados da Cooperativa, formado por 5% (cinco por cento), no mínimo, das sobras líquidas do exercício.

Parágrafo único. Os fundos previstos neste artigo são indivisíveis entre os cooperados, ainda que em caso de dissolução da Cooperativa.

CAPÍTULO VIII – DO BALANÇO, DAS SOBRAS E DAS PERDAS

Art. 26. O exercício social coincide com o ano civil, levantando-se o balanço geral em 31 de dezembro de cada ano.

Art. 27. As sobras líquidas do exercício, deduzidas as parcelas destinadas aos fundos do art. 25, serão distribuídas aos cooperados proporcionalmente às operações por eles realizadas com a Cooperativa, salvo deliberação diversa da Assembleia Geral.

Parágrafo único. As perdas do exercício serão cobertas pelo Fundo de Reserva e, sendo este insuficiente, rateadas entre os cooperados na proporção das operações realizadas.

CAPÍTULO IX – DA DISSOLUÇÃO E DA LIQUIDAÇÃO

Art. 28. A Cooperativa dissolver-se-á de pleno direito quando assim deliberar a Assembleia Geral; pela redução do número de cooperados ou do capital social abaixo dos mínimos estatutários, se não restabelecidos até a Assembleia Geral seguinte; pela paralisação de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte) dias; e nos demais casos previstos em lei.

Art. 29. Deliberada a dissolução, a Assembleia Geral nomeará um ou mais liquidantes e um Conselho Fiscal de 3 (três) membros para proceder à liquidação, e o remanescente, inclusive o dos fundos indivisíveis, terá a destinação prevista na legislação cooperativista.

CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 30. As atas das Assembleias Gerais serão lavradas em livro próprio e, juntamente com as alterações deste Estatuto, arquivadas na Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC.

Art. 31. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 5.764/1971 e os arts. 1.093 a 1.096 do Código Civil.

Limoeiro do Norte/CE, 26 de abril de 2019.

Texto consolidado aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data.

Visto: Augusto Nepomuceno Peixoto – OAB/CE nº 16.392

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ — JUCEC
Certifico o registro em 10/05/2019 sob o nº 80271642775
Protocolo: 19/082.517-3 | NIRE: 23552926272
Empresa: COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VALE DO JAGUARIBE — COOPVALE | CNPJ: 84.862.817/0001-69
Autenticação: 5B8E21D07C4FA93E16D2B0A7